



PUTUSAN

Nomor 4762 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EVI RIANTI binti SARIAN, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja, RT.003, RW.001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., beralamat kantor di Jalan SMB II Nomor 386, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025;
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **REKHA OLIVIA**, bertempat tinggal di Jalan Permai Nomor 100, RT.004, RW.004, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
 2. **DINDA LIDYA ERFINA, S.H. binti PARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Gang Setia Nomor 63, RT.002, RW.001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
 3. **PARIANTO**, bertempat tinggal di Rindam II Sriwijaya, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Termohon Kasasi 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardianto, S.H. dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum A E & Rekan, beralamat kantor di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4762 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2025;

Para Termohon Kasasi;

Dan

**KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
MUARA ENIM**, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani
Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim, Sumatera Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara
Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Ulu Sungai Betung, Desa Tanjung
Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dengan ukuran:
 - Sebelah utara lebih kurang 34 m;
 - Sebelah timur lebih kurang 150 m;
 - Sebelah selatan lebih kurang 50 m;
 - Sebelah barat lebih kurang 150 m;

Yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara Jalan Petrosi;
- Sebelah timur Tanah Tergugat I;
- Sebelah selatan tanah Tergugat I;
- Sebelah barat tanah Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4762 K/Pdt/2025



Yang termasuk dalam bagian dari sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 0097, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, adalah sah milik Penggugat (Evi Rianti binti Sarian);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan penyerahan tanah dalam bentuk hibah dari Tergugat III kepada Tergugat II tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
5. Menyatakan proses jual beli antara Tergugat I dan II tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melepaskan hak atas tanah objek sengketa dengan ukuran:
 - Sebelah utara lebih kurang 34 m;
 - Sebelah timur lebih kurang 150 m;
 - Sebelah selatan kurang 50 m;
 - Sebelah barat lebih kurang 150 m;

Yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara Jalan Petrosi;
- Sebelah timur tanah Tergugat I;
- Sebelah selatan tanah Tergugat I;
- Sebelah barat tanah Penggugat;

dari Sertifikat Hak Milik Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00097 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, agar mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Ulu Sungai Betung, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila kerugian secara materiil dan immateriil dijumlahkan adalah



Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah (objek sengketa) yang terletak di Ulu Sungai Betung, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in objecto*, gugatan kabur (*petitum tidak didukung posita*), gugatan tidak cacat formil karena tuntutan ganti rugi tidak dirinci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Eksepsi *ne bis in idem*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mre, tanggal 10 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.318.500,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana dalam Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT PLG, tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mre, (Reg.Kasasi Nomor 2/Pdt/K/2025/PN Mre), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut pada tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang telah diterima secara elektronik tanggal 16 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Mre;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4762 K/Pdt/2025



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Mre:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Ulu Sungai Betung, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dengan ukuran:

- Sebelah utara lebih kurang 34 m;
- Sebelah timur lebih kurang 150 m;
- Sebelah selatan lebih kurang 50 m;
- Sebelah barat lebih kurang 150 m;

Yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara Jalan Petrosi;
- Sebelah timur Tanah Tergugat I;
- Sebelah selatan tanah Tergugat I;
- Sebelah barat tanah Penggugat;

Yang termasuk dalam bagian dari sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 0097 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim adalah sah milik Penggugat (Evi Rianti binti Sarian);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan penyerahan Tanah dalam bentuk hibah dari Tergugat III kepada Tergugat II tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
5. Menyatakan proses jual beli antara Tergugat I dan II tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melepaskan hak atas tanah objek sengketa dengan ukuran:
 - Sebelah utara lebih kurang 34 m;
 - Sebelah timur lebih kurang 150 m;



- Sebelah selatan kurang 50 m;
- Sebelah barat lebih kurang 150 m;

Yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara Jalan Petrosi;
- Sebelah timur tanah Tergugat I;
- Sebelah selatan tanah Tergugat I;
- Sebelah barat tanah Penggugat;

dari sertifikat hak milik Tergugat I yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 00097 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim kepada Penggugat

7. Menghukum Tergugat I agar mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Ulu Sungai Betung, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila kerugian secara materiil dan immateriil dijumlahkan adalah Rp400.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) = Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah (objek sengketa) yang terletak di Ulu Sungai Betung, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, yang dimulai sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4762 K/Pdt/2025



11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada *verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 23 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang telah diterima tanggal 16 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muara Enim tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Berdasarkan alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan setelah ditelaah secara saksama dan dikaitkan serta diperbandingkan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat meneguhkan hak Penggugat atas objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya apabila diperbandingkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00097 atas nama Pemilik Rekha Olivia tanggal 05 Desember 2022, surat ukur Nomor 115/Tanjung Raja/2022, tanggal 21 November 2022, yang meneguhkan hak Tergugat I atas objek sengketa, dan dalam persidangan dapat dibuktikan alurnya, sertifikat mana merupakan alat bukti tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat



di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat telah didasari pertimbangan yang cukup dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EVI RIANTI binti SARIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVI RIANTI binti SARIAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Plt. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4762 K/Pdt/2025